



PUTUSAN

Nomor 1396 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR, yang diwakili oleh

Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Km. 4, Gedung Keuangan Negara I, Lantai 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai Biro Advokasi Kementerian Keuangan dan Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021;

Pemohon Kasasi I/Tergugat III;

II. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, diwakili oleh Direktur, Subur Tan dan Frengky Chandra Kusuma, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Triwibowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Triwibowo Yuriswan & Partners Advocates & Counsellors at Law, beralamat di ARVA Building, Lantai 2, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Jakarta, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi II/Tergugat I;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023



L a w a n :

1. **SUGIHAN SOELIANDJO**, bertempat tinggal di Graha Famili P-11, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. **PT GRAHA MANGGALA ABADI**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n :

1. **PT BALAI LELANG SURYA**, berkedudukan di Komplek MGK Kemayoran, Blok E, Nomor 12, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
2. **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RINALDO ALBERT DAN REKAN**, beralamat di Kompleks Anjing Mamiri Residence, Blok D2, Nomor 18, ORT 001, ORW 001, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR**, beralamat di AP. Pettarani, Nomor 8, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan di KPKNL Makassar atas permohonan Tergugat I melalui Tergugat II yang dilaksanakan oleh Tergugat III sebagaimana berdasarkan Penetapan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor S-520.1/WKN.15/

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023



KNL.02/2020, dan Nomor S-520.2/WKN.15/KNL.02/2020, tertanggal 20 April 2020, *juncto* Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1348/WKN.15/KNL.02/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, atas aset milik Perseroan PT Graha Manggala Abadi dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1349/WKN.15/KNL.02/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, atas aset milik Sugihan Soeliandjo dan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Ulang dan Surat Risalah Lelang Nomor 538/72/2020, tanggal 29 September 2020, dan Risalah Lelang Nomor 537/72/2020, tanggal 29 September 2020, serta segala bentuk tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun kuasa hukumnya atas permohonan dan pelaksanaan eksekusi terhadap objek:

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25272/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Nomor 14 A, seluas 3.592 m² (tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25273/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Nomor 14 A, seluas 2.395 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25324/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Nomor 14 A, seluas 4.657 m² (empat ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25329/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Nomor 14 A, seluas 5.085 m² (lima ribu delapan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25258/Pai, terletak di

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023



Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor B 12, seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;

- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25271/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor B 03, seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25308/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 22, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- h. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25328/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 1, seluas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- i. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25309/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 21, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- j. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25310/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 20, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- k. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25311/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 19, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- l. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25312/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 18, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- m. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25313/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 17, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- n. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25314/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Desa/Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 16, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;
- o. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25315/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 15, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeliandjo;

p. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25316/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction* Nomor A 12, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;

q. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25317/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 11, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;

r. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25318/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 10, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;

s. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25319/Pai, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 15, Komplek Ruko Manggala *Junction*, Nomor A 09, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Sugihan Soeliandjo;

adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek perkara *a quo in casu* objek lelang eksekusi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang melaksanakan

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang eksekusi hak tanggungan satu paket terhadap aset pribadi milik Penggugat I sebanyak 19 (sembilan belas) bidang tanah berikut dengan bangunan milik Penggugat I tersebut, sebagian telah yang terikat dalam Fasilitas Kredit Investasi I telah lunas seluruhnya, dimasukkan sebagai objek lelang eksekusi sebagaimana Penetapan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor S-520.1/WKN.15/KNL.02/2020, dan Nomor S-520.2/WKN.15/KNL.02/2020, tertanggal 20 April 2020, melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan nilai limit penilaian jaminan (*appraisal*) lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat IV jauh lebih rendah dari NJOP dan atau nilai pasar wajar sebagaimana mestinya dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III, sebagaimana berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1348/WKN.15/KNL.02/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, atas aset milik Perseroan PT Graha Manggala Abadi *i.c.* Penggugat II dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1349/WKN.15/KNL.02/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, atas aset milik Sugihan Soeliandjo *i.c.* Penggugat I atas permohonan Tergugat I, yang mana nilai limit lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, jauh lebih rendah limit lelang sebelumnya bahkan sangat jauh lebih rendah dari nilai pasar wajar, bagaikan bertujuan untuk mengambil alih seluruh aset milik Penggugat I dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap lelang eksekusi *in casu* terhadap objek perkara *a quo* masih belum waktunya untuk sampai pada tahap lelang selanjutnya (*premature*) dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan penilaian jaminan (*appraisal*) yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap ruko dan hotel yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, bersama-sama Tergugat I, pada tanggal 24 Mei 2019 dan 12 Mei 2020, yang dijadikan dasar dalam menentukan total harga limit lelang tersebut sangat jauh dari nilai jual pasar wajar sebagaimana



mestinya, adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek perkara *a quo*;

8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III yang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, yang mana Tergugat III mengeluarkan Surat Risalah Lelang Nomor 538/72/2020, tanggal 29 September 2020, dan Risalah Lelang Nomor 537/72/2020, tanggal 29 September 2020, yang mana objek lelang eksekusi hak tanggungan sementara bergulirnya perkara sehubungan dengan objek perkara *a quo*, *vide* Reg. Perkara Nomor 331/Pdt.G/2020/PN Mks., *juncto* Nomor 303/Pdt/G/2020/PN Mks., dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan Surat Tergugat I yang ditujukan kepada Para Penggugat:
 - a. Nomor 1501/L/RPK/2020, tanggal 20 November 2020, dan Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan Terhadap Aset Milik Penggugat I,
 - b. Nomor 1503/L/RPK/2020, tanggal 20 November 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan Terhadap Aset Milik Penggugat I,adalah tidak sah, dan tidak mengikat terhadap objek perkara *a quo*;
10. Menyatakan kerugian materiel Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara ini sejumlah Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) dengan perhitungan nilai objek sengketa pada saat dilakukan *appraisal* (penilaian jaminan) *i.c.* Tergugat IV;
11. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiel kepada Para Penggugat dalam perkara ini sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dengan perhitungan nilai objek sengketa pada saat dilakukan *appraisal* (penilaian jaminan) *i.c.* Tergugat IV;
12. Menyatakan kerugian imateriel Para Penggugat yang ditimbulkan adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini dengan perhitungan pengelolaan usaha dan terhadap penjualan ruko yang telah lunas, yang objek sengketa milik Penggugat total sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar secara tanggung renteng kerugian imateriel Para Penggugat yang ditimbulkan adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini dengan perhitungan pengelolaan usaha dan terhadap penjualan ruko yang telah lunas, yang objek sengketa milik Penggugat total sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
14. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa sah dan berharga;
15. Menghukum Tergugat V untuk tidak melakukan apapun terhadap objek perkara *a quo*, sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
16. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsida:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V mengajukan eksepsi masing-masing yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan Penggugat keliru pihak (*error in persona*);
- Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Mks., tanggal 13 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan satu paket terhadap aset pribadi milik Penggugat I sebanyak 19 (sembilan belas) bidang tanah berikut dengan bangunan milik Penggugat I tersebut, sebagian telah yang terikat dalam Fasilitas Kredit Investasi I telah lunas seluruhnya, dimasukkan sebagai objek lelang eksekusi sebagaimana Penetapan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor S-520.1/WKN.15/KNL.02/2020, dan Nomor S-520.2/WKN.15/KNL.02/2020, tertanggal 20 April 2020, melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan nilai limit penilaian jaminan (*appraisal*) lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat IV jauh lebih rendah dari NJOP dan atau nilai pasar wajar sebagaimana mestinya dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III, sebagaimana berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1348/WKN.15/KNL.02/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, atas aset milik Perseroan PT Graha Manggala Abadi *i.c.* Penggugat II dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1349/WKN.15/KNL.02/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, atas aset milik Sugihan Soeliandjo *i.c.* Penggugat I atas permohonan Tergugat I, yang mana nilai limit lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, jauh lebih rendah limit lelang sebelumnya bahkan sangat jauh lebih rendah dari nilai pasar wajar, bagaikan bertujuan untuk mengambil alih seluruh aset milik Penggugat I dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023



5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap lelang eksekusi *in casu* terhadap objek perkara *a quo* masih belum waktunya untuk sampai pada tahap lelang selanjutnya (*premature*) dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan penilaian jaminan (*appraisal*) yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap ruko dan hotel yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, bersama-sama Tergugat I, pada tanggal 24 Mei 2019 dan 12 Mei 2020, yang dijadikan dasar dalam menentukan total harga limit lelang tersebut sangat jauh dari nilai jual pasar wajar sebagaimana mestinya, adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek perkara *a quo*;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III yang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, yang mana Tergugat III mengeluarkan Surat Risalah Lelang Nomor 538/72/2020, tanggal 29 September 2020, dan Risalah Lelang Nomor 537/72/2020, tanggal 29 September 2020, yang mana objek lelang eksekusi hak tanggungan sementara bergulirnya perkara sehubungan dengan objek perkara *a quo*, *vide* Reg. Perkara Nomor 331/Pdt.G/2020/PN Mks., *juncto* Nomor 303/Pdt/G/2020/PN Mks., dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Surat Tergugat I yang ditujukan kepada Para Penggugat:
 - a. Nomor 1501/L/RPK/2020, tanggal 20 November 2020, dan Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan Terhadap Aset Milik Penggugat I,
 - b. Nomor 1503/L/RPK/2020, tanggal 20 November 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan Terhadap Aset Milik Penggugat I,adalah tidak sah, dan tidak mengikat terhadap objek perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat V untuk tidak melakukan apapun terhadap objek perkara *a quo*, sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan memberikan Putusan Nomor 145/PDT/2022/PT MKS, tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 19 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Mks., *juncto* Nomor 145/PDT/2022/PT MKS, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Mks., tanggal 13 September 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 22 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022, diajukan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Mks., *juncto* Nomor 145/PDT/2022/PT MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 8 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 145/PDT/2022/PT MKS, tanggal 28 Juli 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Mks., tanggal 13 Januari 2022;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 8 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan harga lelang eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I, harga mana menurut Para Penggugat terlalu rendah dari harga jual pasaran/Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur terbukti tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan bulanan kreditnya kepada Tergugat I/Kreditur, meskipun telah beberapa kali diberi peringatan, sehingga Para Penggugat telah wanprestasi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, Tergugat I sebagai Kreditur adalah pemegang hak tanggungan tingkat pertama yang berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui lelang yang hasilnya digunakan untuk melunasi hutang Para Penggugat sebagai Debitur kepada Tergugat I sebagai Kreditur;
- Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I sebagai Kreditur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dasar penentuan harga lelang, sehingga dalil Para Penggugat bahwa lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara *a quo* dilakukan secara melanggar hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak disertai memori kasasi, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR dinyatakan tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 145/PDT/2022/PT MKS, tanggal 28 Juli 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Mks., tanggal 13 Januari 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR** tersebut tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 145/PDT/2022/PT MKS, tanggal 28 Juli 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Mks., tanggal 13 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin

NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)